Sumilla: **Interponemos Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 185-2026-OS/CD**

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN)

CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C., en adelante "CVC ENERGÍA", (RUC 20178344952), debidamente representado por Daniel Arturo Hokama Kuwae identificado con DNI N° 09343411, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11000540 Asiento C00045 de la Oficina Registral de Ica, con domicilio legal en Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía principal N° 123, Edificio Real 01, Oficina 801, distrito de San Isidro, provincia de Lima y departamento de Lima, a usted respetuosamente me presento y expongo:

Con fecha 16 de octubre de 2026, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución del Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD, en adelante "La Resolución", que aprueba el Valor Agregado de Distribución, en adelante "VAD", de CVC ENERGÍA, periodo 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030.

Que, al amparo del artículo 74[1] de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley N° 25844, en adelante "LCE", y de los artículos 207° y 208° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General – D.S. N° 006-2026-JUS, en adelante, "TUO LPAG", concordado con el artículo 3°, numeral 5[2] de la Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, interponemos **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra la Resolución de Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD, sobre la base del siguiente Petitorio y de los fundamentos de hecho y de derecho que exponemos a continuación.

I. PETITORIO:

Solicitamos a su Consejo Directivo que declare **FUNDADO** el presente Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución y, en consecuencia:

---

[1] ***"Artículo 74.-*** *Las partes interesadas podrán interponer recursos de reconsideración contra la resolución del OSINERG, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.*

El recurso de reconsideración deberá ser resuelto dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de su interposición, con lo que quedará agotada la vía administrativa."

[2] "***Artículo 3.- Procedimiento de determinación de tarifas***

El Organismo Regulador fijará el procedimiento para determinar la regulación de las tarifas, mediante norma del más alto rango de la entidad y comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: (…)

5. La aplicación del recurso impugnatorio que las Empresas Prestadoras y los Organismos Representativos de Usuarios puedan interponer en contra de la resolución emitida por el Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso de reconsideración. El texto completo del recurso deberá publicarse en la página web del organismo regulador ante el cual se presente, pudiendo los legitimados interesados expresar lo que consideren pertinente en el plazo que se establezca para tal efecto. (…)"

1. Que OSINERGMIN revise y corrija los índices e indicadores de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo considerados en el cálculo del COyM del SEM Tocache – SDT 3, manteniendo los valores aprobados en el proceso VAD 2022-2026, al no haberse sustentado técnicamente su modificación, conforme se desarrolla en el numeral 2.2.3.1.

2. Que OSINERGMIN realice una evaluación integral de la dotación de personal del SEM Tocache, conforme a los criterios establecidos en los Términos de Referencia del proceso VAD 2026-2030; y, en defecto de sustento técnico suficiente para justificar la dotación finalmente aprobada, mantenga las veintiocho (28) posiciones reconocidas en el proceso VAD 2022-2026, conforme al numeral 2.2.3.2.

3. Que OSINERGMIN corrija los costos directos de comercialización considerados para el SEM Tocache, tomando como referencia los valores reconocidos en el proceso VAD 2022-2026 del STD 4, conforme se sustenta en el numeral 2.2.3.3.

4. Que OSINERGMIN revise la composición y valorización del armado CAMT02-A3 – Alineamiento Triangular con Poste de Madera, verificando el cumplimiento de la norma ANSI O5.1 y el sustento comercial del poste de 12 m Clase 7 considerado en el SICODI; y, de no acreditarse tales condiciones, considere el poste de 12 m Clase 6 propuesto por CVC ENERGÍA, conforme al numeral 2.2.3.4.

5. Que OSINERGMIN revise y recalcule el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-2, considerando la documentación comercial presentada por CVC ENERGÍA y la metodología empleada para su estimación, conforme se desarrolla en el numeral 2.2.3.5.

6. Que OSINERGMIN revise y recalcule los costos unitarios de los postes de concreto CAC de 12/200 kg, 12/300 kg y 12/400 kg, verificando la representatividad de las referencias comerciales utilizadas y el sustento técnico y económico de la metodología de estimación aplicada, conforme se desarrolla en el numeral 2.2.3.6.

7. Que, como consecuencia de todo lo anterior, OSINERGMIN **recalcule** el VAD del Sector de Distribución Típico 3 – SEM Tocache y actualice todos los archivos de cálculo que sustentan “La Resolución”.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

8. De la revisión de la Resolución N° 185-2026-OS/CD se puede apreciar que el cálculo final del VAD no obedece a la información presentada en el Estudio de Costos del VAD, ni en las observaciones presentadas por CVC ENERGÍA el día 23 de setiembre de 2026.

9. En virtud de ello a continuación detallamos cada uno de los aspectos que sustentan nuestro Recurso de Reconsideración:

2.1. ASPECTOS QUE SUSTENTAN LA RECONSIDERACIÓN

10. De la revisión de la Resolución N° 185-2026-OS/CD y de la información publicada por OSINERGMIN, CVC ENERGÍA ha identificado aspectos técnicos y económicos que requieren ser revisados, debido a que los criterios y valores finalmente considerados no cuentan con sustento suficiente o no reflejan adecuadamente las características particulares del SEM Tocache.

11. En ese sentido, el presente recurso desarrolla los cuestionamientos formulados por CVC ENERGÍA respecto de los temas que no fueron aceptados o que fueron aceptados parcialmente por OSINERGMIN durante el proceso de fijación del VAD 2026-2030.

12. A continuación, se presentan los argumentos técnicos y legales que sustentan cada una de las pretensiones formuladas:

2.1.1. Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo

a. Petitorio

13. Solicitar a Osinergmin que corrija los índices e indicadores de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo considerados en el cálculo del COyM del SEM Tocache, manteniendo los valores aprobados en el proceso de fijación del VAD 2022-2026, en tanto no se ha sustentado técnicamente la modificación de dichos valores.

b. Sustento Técnico

14. En la observación formulada al proyecto de fijación del VAD 2026-2030, CVC ENERGÍA señaló que se habían modificado determinados índices e indicadores de mantenimiento preventivo y correctivo del SEM Tocache respecto de los valores aprobados en el proceso VAD 2022-2026, sin que dichas variaciones contaran con el sustento técnico correspondiente.

15. Al respecto, de la revisión de la publicación definitiva del VAD 2026-2030, se advierte que Osinergmin ha actualizado algunos índices e indicadores de mantenimiento tomando como referencia los valores aprobados en el proceso VAD anterior. Sin

embargo, para otros indicadores ha recurrido a referencias correspondientes a los sectores SER, ST4 y al proceso VAD 2023-2027 de Electrocentro, sin acreditar que dichos valores sean representativos de las condiciones particulares del SEM Tocache.

16. A continuación, se presentan algunos de los índices de mantenimiento preventivo y correctivo publicados por Osinergmin:

Tabla 1 Índices de mantenimiento correctivo y preventivo MT con poste CAC

LINEA MT CAC (KM)	100		
TASA AVERIA	0.30		
DESCRIPCION	CONSIDERACIONES	COEF	CANT.
MANT. CORRECTIVO			
MANIOBRAS PARA 1° REPOSICION SERVICIO	2 MAN./AVERIA	0.600	60
2° REPOS Y CONSIGNACION INSTALACIONES	2 MAN./CONSIG	0.400	40
LOCALIZACION AVERIA	1	0.300	30
Cambio de aisladores Tipo Pin	15.0%	0.045	4.5
Cambio de aisladores tipo suspensión	3.0%	0.009	0.9
Reparación de línea cortada	26.0%	0.078	7.8
Reparación de Conexiones	8.8%	0.026	2.6
Poda puntual complementaria	20.5%	0.062	6.2
Cambio de pararrayos	1.4%	0.004	0.4
Cambio de poste roto de CAC	0.5%	0.002	0.2
Cambio de secc. Unipolar (Cut Out)	3.5%	0.011	1.1
Retirar objetos sobre línea sin tension	19.0%	0.057	5.7
Cambio de tramo de conductor en mal estado	2.3%	0.007	0.7
	100.0%		30
MANT. PREVENTIVO			
Rev.ocular conductores y comprobación Doc. Téc.	2 POR KM/AÑO	2.000	200
Medición de P.A.T.	8 PAT/KM -1 C/2 AÑOS	4.000	400
Perfilado de Aisladores	C/3 AÑOS	1.000	100
Revisión termográfica	1 CADA 3 AÑOS	0.333	33
Poda de arboles	4 CADA KM/AÑO	2.000	200.0
Cambio de cadena de aisladores	2 TERNA CADA 25 KM/AÑO	0.080	8.0
Cambio de aislador tipo PIN	1 TERNA CADA 3 KM/AÑO	0.333	33.3
Adecuación de P.A.T.	10% DE PAT REVISADAS	0.150	15.0
Retiro de objetos extraños (con tension)	1 CADA KM/AÑO	1.000	100.0
Cambio de pararrayos	58 CJTO C/ 1000 KM/AÑO	0.058	5.8
Adecuación de conductor deshilachado	1 CADA 6 KM/AÑO	0.167	16.7
Cambio de secc. unipolar (Cut Out)	2 TERNA CADA 15 KM/AÑO	0.133	13.3
Adecuación de conexiones	7 CJTO CADA 50 KM/AÑO	0.140	14.0
Cambio de soporte y aislador tipo PIN	4,2 CADA 50 KM/ AÑO	0.084	8.4
Adecuación de señalización	4 CADA 50 KM/AÑO	0.080	8.0
Cambio de vano de Conductor	1 VANO COMP C/50 KM/A	0.020	2.0
Calibrado de fusibles de MT	1 TERNA CADA 10 KM/AÑO	0.100	10.0
Tensado de LAMT	2 TRAMOS CADA 50 KM/AÑO	0.040	4.0

Tabla 2 Índices de mantenimiento correctivo y preventivo MT con poste madera

LINEA MT MAD (KM)	100		
TASA AVERIA	0.30		
DESCRIPCION	CONSIDERACIONES	COEF	CANT.
MANT. CORRECTIVO			
MANIOBRAS PARA 1° REPOSICION SERVICIO	1 MAN./AVERIA	0.150	15
2° REPOS Y CONSIGNACION INSTALACIONES	1 MAN./CONSIG	0.200	20
LOCALIZACION AVERIA	1	0.300	30
Cambio de aisladores Tipo Pin	7.0%	0.021	2.1
Cambio de aisladores tipo suspensión	2.0%	0.006	0.6
Reparación de línea cortada	26.0%	0.078	7.8
Reparación de Conexiones	8.8%	0.026	2.6
Poda puntual complementaria	15.0%	0.045	4.5
Cambio de pararrayos	1.4%	0.004	0.4
Cambio de poste roto de madera	15.0%	0.045	4.5
Cambio de secc. Unipolar (Cut Out)	3.5%	0.011	1.1
Retirar objetos sobre línea sin tension	19.0%	0.057	5.7
Cambio de tramo de conductor en mal estado	2.3%	0.007	0.7
	100.0%		30
MANT. PREVENTIVO			
Rev.ocular conductores y comprobación Doc. Téc.	2 POR KM/AÑO	2.000	200
Medición de P.A.T.	1 PAT/KM -1 C/5 AÑOS	0.200	20
Perfilado de Aisladores			
Revisión termográfica	1 CADA 5 AÑOS	0.200	20
Poda de arboles	5 CADA KM/AÑO	5.000	500.0
Cambio de cadena de aisladores	2 TERNA CADA 25 KM/AÑO	0.080	8.0
Cambio de aislador tipo PIN	1 CADA 5 KM/AÑO	0.200	20.0
Adecuación de P.A.T.	10% DE PAT REVISADAS	0.020	2.0
Retiro de objetos extraños (con tension)	2 CADA 5 KM/AÑO	0.400	40.0
Cambio de pararrayos	1 C/ 100 KM/AÑO	0.010	1.0
Adecuación de conductor deshilachado	1 CADA 12 KM/AÑO	0.080	8.0
Cambio de secc. unipolar (Cut Out)	1 CADA 30 KM/AÑO	0.030	3.0
Adecuación de conexiones	7 CJTO CADA 100 KM/AÑO	0.070	7.0
Cambio de poste de madera	3 CADA 100 KM/ AÑO	0.030	3.0
Adecuación de señalización	4 CADA 100 KM/AÑO	0.040	4.0
Cambio de vano de Conductor	1 VANO COMP C/50 KM/A	0.019	1.9
Calibrado de fusibles de MT	1 CADA 30 KM/AÑO	0.010	1.0
Tensado de LAMT	2 TRAMOS CADA 100 KM/AÑO	0.020	2.0

17. Si bien en la publicación definitiva se han efectuado ajustes sobre determinados indicadores, estos no atienden el fondo de la observación formulada por CVC ENERGÍA, debido a que no se ha acreditado la pertinencia de modificar los valores previamente aprobados para el SEM Tocache. En particular, la utilización de referencias correspondientes a otros sistemas eléctricos y sectores típicos no demuestra que los índices adoptados reflejen las condiciones geográficas, operativas y topológicas del sistema eléctrico evaluado.

18. Asimismo, la utilización de dichos valores de referencia requiere una justificación técnica que demuestre su aplicabilidad al SEM Tocache, considerando que los índices de

mantenimiento deben guardar correspondencia con las características propias del sistema eléctrico analizado, conforme al enfoque de evaluación previsto en los Términos de Referencia del proceso VAD.

19. En ese sentido, la actualización de determinados indicadores no constituye sustento suficiente para modificar los valores aprobados en el proceso VAD 2022-2026, especialmente cuando no se ha demostrado que las referencias utilizadas por Osinergmin representen adecuadamente las condiciones particulares del SEM Tocache.

20. Por lo expuesto, corresponde que Osinergmin subsane esta situación y mantenga los índices e indicadores de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del SEM Tocache aprobados en el proceso VAD 2022-2026, al no haberse presentado un sustento técnico que justifique su modificación.

c. Sustento legal

21. Conforme al numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 3 numeral 4 del TUO LPAG, la debida motivación es un requisito esencial de validez de todo acto administrativo. En materia de regulación tarifaria del VAD, la debida motivación exige que cada ajuste en las variables, parámetros o índices del COyM guarde una relación causal directa e individualizada con las condiciones reales del sistema eléctrico evaluado.

> ***"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo***
> *1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:*
>
> ***(…)***
>
> ***1.2. Principio del debido procedimiento.-*** *Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda;* ***a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente,*** *y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)"*

(El énfasis es nuestro)

22. De la revisión del informe técnico definitivo de la fijación del VAD 2026-2030, **se advierte que Osinergmin ha incurrido en motivación aparente e insuficiente, prohibida expresamente por el numeral 6.3 del artículo 6 del TUO LPAG, toda vez que el regulador ha sustituido los valores aprobados en el proceso VAD 2022-2026 por referencias correspondientes a otros sectores típicos (como SER, ST4 y el proceso VAD 2023-2027 de Electrocentro),** sin exponer un solo análisis técnico o estadístico que sustente la representatividad ni la homologación de dichos parámetros respecto de la realidad física y operativa del sistema analizado.

23. En el presente caso, Osinergmin se ha limitado a citar o trasladar datos de otros operadores como un "benchmark" genérico, omitiendo sustentar por qué los costos y tiempos de mantenimiento de dichos sistemas serían técnica y económicamente aplicables a las condiciones topográficas, climáticas, geográficas y de accesibilidad de las instalaciones del sistema eléctrico bajo evaluación.

24. La autoridad administrativa modificó marginalmente determinados valores en la versión definitiva; sin embargo, no atendió el fondo de la observación interpuesta por CVC ENERGÍA, incurriendo en una respuesta formal, pero sustancialmente incongruente, al no justificar la razón técnica por la cual se descartó la continuidad de los valores preexistentes (VAD 2022-2026) que sí respondían a la historia operativa del sistema.

25. En razón a lo anterior y de acuerdo con el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO LPAG, un acto administrativo no puede basarse en premisas fácticas incompletas o inaplicables al caso concreto. La imprecisión e insuficiencia en la fundamentación técnica de Osinergmin contraviene el deber de razonabilidad y debida motivación, viciando la decisión de nulidad absoluta en este extremo conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 del TUO LPAG.

26. En consecuencia, al no existir un sustento técnico objetivo, congruente y legalmente motivado que justifique la variación de los índices e indicadores de mantenimiento preventivo y correctivo, **corresponde declarar fundado el presente recurso y restituir los valores aprobados en el proceso VAD 2022-2026 para el cálculo del COyM del sistema eléctrico.**

2.1.2. Dotación de personal

a. Petitorio

27. Solicitar a Osinergmin que realice una evaluación integral de la dotación de personal del SEM Tocache, considerando los criterios establecidos en los Términos de Referencia del proceso VAD 2026-2030. En su defecto, solicitar que se mantenga la dotación de personal aprobada en el proceso VAD 2022-2026, equivalente a veintiocho (28) posiciones.

b. Sustento Técnico

28. En la observación formulada al proyecto de fijación del VAD 2026-2030, CVC ENERGÍA señaló que la reducción de la dotación de personal asignada al SEM Tocache no contaba con el sustento metodológico necesario, al no haberse acreditado que la cantidad de posiciones consideradas permitiera atender adecuadamente las actividades y funciones requeridas para la operación del sistema eléctrico.

29. Al respecto, de la revisión de la publicación definitiva del VAD 2026-2030, se advierte que Osinergmin ha actualizado la cantidad de personal asignada al SEM Tocache de 23 a 25 trabajadores, sustentando dicha determinación mediante una regresión lineal que relaciona la cantidad de personal con la extensión de las redes de media tensión de empresas con menos de 50 000 usuarios, tomando como referencia información del proceso VAD 2022-2026.

30. Sin embargo, el sustento presentado no resulta suficiente para atender la observación formulada por CVC ENERGÍA, debido a que la metodología empleada considera esencialmente la extensión de las redes de media tensión, sin incorporar los demás factores necesarios para determinar la dotación de personal requerida para la adecuada operación del sistema eléctrico.

31. En efecto, los Términos de Referencia del proceso VAD establecen que la determinación de la dotación de personal debe considerar las características y necesidades operativas de la empresa, lo que requiere evaluar integralmente los procesos operativos, las actividades a desarrollar, las funciones asignadas, las cargas de trabajo, la evolución de las instalaciones y la cantidad de suministros, entre otros aspectos relevantes.

32. En ese sentido, la utilización de una regresión lineal basada principalmente en la extensión de las redes de media tensión no permite demostrar que la cantidad de personal determinada sea suficiente para atender las necesidades reales del SEM Tocache, ni justifica la reducción de las posiciones respecto de la dotación previamente aprobada.

33. Asimismo, la publicación no desarrolla cómo serán redistribuidas o atendidas las funciones y actividades correspondientes a las posiciones reducidas, ni acredita que la dotación propuesta permita mantener las condiciones necesarias para la adecuada gestión operativa y comercial del sistema eléctrico.

34. Por lo expuesto, corresponde que Osinergmin realice una evaluación integral de la dotación de personal del SEM Tocache, conforme a los criterios establecidos en los Términos de Referencia. En tanto no se presente un sustento técnico que justifique la reducción de personal, corresponde mantener las veintiocho (28) posiciones aprobadas en el proceso VAD 2022-2026.

c. Sustento legal

35. Conforme a los Términos de Referencia del proceso VAD, la determinación de la dotación de personal eficiente no puede reducirse a una simple correlación matemática abstracta; exige una evaluación integral que incorpore las características operativas, la complejidad de los procesos, las cargas de trabajo efectivas, la evolución de las instalaciones y la cantidad de suministros del sistema en cuestión. Al respecto, si bien Osinergmin ha incrementado de 23 a 25 plazas en la publicación definitiva, insiste en aplicar una regresión lineal sesgada que toma como única variable la extensión de las redes de media tensión en empresas con menos de 50 000 usuarios, ignorando por completo la pluridimensionalidad de las actividades que exige la gestión del SEM.

36. **En ese orden de ideas, la decisión del regulador incurre en un vicio de motivación insuficiente y vulneración al Principio de la verdad material, consagrada en el numeral 1.11 del Título Preliminar del TUO LPAG**, debido a que una regresión lineal basada exclusivamente en kilómetros de red de media tensión asume un estándar homogéneo e inexistente en el sector eléctrico, asumiendo que todos los sistemas tienen la misma topografía, dispersión geográfica, niveles de forestación o requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. Omitir variables críticas como las cargas de trabajo y la cantidad de suministros desnaturaliza el objetivo del cálculo tarifario del Costo de Operación y Mantenimiento (COyM).

> ***1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones,*** *para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.*

(…)

(El énfasis es nuestro)

37. En el presente caso, Osinergmin no ha sustentado de qué manera una reducción de 03 posiciones respecto de las 28 aprobadas en el VAD 2022-2026 (al pasar a 25) no afectará la continuidad, seguridad y calidad del servicio público. El regulador no especifica qué funciones, cuadrillas o procesos operativos habrían dejado de ser necesarios en el sistema, limitándose a un mandato matemático.

38. Así pues, la imposición de una dotación de personal subestimada vulnera Principio de verdad material, puesto que desconoce que una menor cantidad de personal sin un análisis de cargas de trabajo de acuerdo con la realidad, pone en riesgo directo la capacidad de respuesta ante emergencias operativas, mantenimiento de redes y cumplimiento de las normativas de seguridad de la distribución eléctrica. **La tarifa eléctrica debe reconocer los costos eficientes reales que permitan una operación segura, y no obligar al operador a gestionar el sistema con recursos humanos insuficientes bajo criterios puramente estadísticos desligados de la realidad.**

39. Por lo expuesto, al haberse sustentado la dotación de personal en un análisis econométrico parcial, incompleto y carente de una evaluación integral conforme a los TDR, la resolución incurre en un vicio de nulidad por falta de motivación suficiente y apartamiento de la verdad material. Corresponde declarar fundado este extremo del recurso, ordenando a Osinergmin que realice una evaluación integral real y, en tanto ello no ocurra técnicamente, se mantenga la dotación de veintiocho (28) posiciones aprobadas en el proceso VAD 2022-2026.

2.1.3. Costos directos de comercialización

a. Petitorio

40. Solicitar a Osinergmin que corrija los costos directos de comercialización considerados para el SEM Tocache, tomando como referencia los valores reconocidos en el proceso VAD 2022-2026, por corresponder a costos determinados para las características particulares de dicho sistema eléctrico.

b. Sustento Técnico

41. En la observación formulada al proyecto de fijación del VAD 2026-2030, CVC ENERGÍA señaló que los costos directos de comercialización considerados por Osinergmin correspondían a un sistema eléctrico distinto al SEM Tocache, por lo que no representaban adecuadamente las características y condiciones operativas del sistema eléctrico evaluado.

42. Al respecto, de la revisión de la publicación definitiva del VAD 2026-2030, se advierte que Osinergmin ha incrementado parcialmente algunos de los costos directos de comercialización respecto de los valores considerados en el proyecto de fijación. Sin embargo, dichos ajustes no cuentan con una justificación técnica que permita identificar los criterios empleados para su determinación.

43. Asimismo, en la absolución de consultas, Osinergmin señaló que resulta válido utilizar como referencia los costos reconocidos en el proceso regulatorio VAD 2022-2026. **No obstante, este criterio no se ve reflejado de manera consistente en los valores finalmente publicados, ni se presenta una evaluación que justifique las diferencias respecto de los costos previamente reconocidos para el SEM Tocache.**

44. En ese sentido, la respuesta de Osinergmin se limita a ratificar el criterio de evaluación e introducir ajustes parciales, sin acreditar que los costos finalmente considerados correspondan a las características operativas, comerciales y geográficas del SEM Tocache.

45. Cabe señalar que los costos reconocidos en el proceso VAD 2022-2026 constituyen una referencia previamente evaluada para dicho sistema eléctrico, por lo que su modificación requiere un sustento técnico que justifique las variaciones introducidas y demuestre que los nuevos valores reflejan adecuadamente las condiciones del SEM Tocache.

46. Por lo expuesto, al no haberse presentado una justificación técnica que sustente los costos directos de comercialización finalmente publicados, corresponde que Osinergmin subsane esta situación y considere los valores reconocidos para el SEM Tocache en el proceso VAD 2022-2026 como STD 4.

c. Sustento legal

47. De acuerdo con el Principio de Predictibilidad y Confianza Legítima, establecido en el numeral 1.15 del Título Preliminar del TUO LPAG, los administrados tienen derecho a esperar que la autoridad actúe de manera coherente con los propios criterios que establece durante el procedimiento. En el presente caso, al absolver las consultas y observaciones, Osinergmin reconoció expresamente que resulta válido utilizar como

referencia los costos reconocidos en el proceso regulatorio VAD 2022-2026. **Sin embargo, en la publicación definitiva, dichos criterios no se reflejan de forma consistente, introduciendo ajustes parciales arbitrarios que se apartan de los valores históricos sin explicar las razones de tal divergencia.**

> ***"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. -*** *La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.*
>
> ***Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.***
>
> *La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables."*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

48. Así pues, en el presente caso Osinergmin valida en la teoría la utilización de los costos del VAD 2022-2026, pero en los hechos finales publica montos modificados sin mostrar la memoria de cálculo, la fórmula o los criterios técnicos que expliquen por qué se alteraron dichos valores.

49. Se debe tener en cuenta que, los costos directos de comercialización están estrechamente vinculados a la atomización de suministros, hábitos de pago, atención al cliente y dispersión geográfica del SEM Tocache. Al modificar dichos costos sin un análisis de pertinencia, el regulador asume premisas abstractas que vulneran el Principio de Verdad Material y el de debido procedimiento, al no verificar si los nuevos costos reflejan los gastos reales y eficientes de la comercialización en este sistema específico.

50. Toda modificación de una tarifa o componente previamente aprobado (como los costos directos del VAD 2022-2026) exige que el regulador aporte una justificación técnica reforzada que demuestre el error o la obsolescencia de los valores anteriores. **Al limitarse a realizar ajustes parciales sin sustento metodológico ni trazabilidad, Osinergmin trasgrede el deber de motivación reforzada en sede administrativa.**

51. Por lo expuesto, al carecer de una justificación técnica transparente, coherente con sus propias absoluciones y jurídicamente motivada, la fijación de los costos directos de

comercialización en este extremo se encuentra viciada de nulidad. Corresponde declarar fundado este punto del recurso y ordenar que Osinergmin rectifique dichos costos, restituyendo los valores reconocidos para el SEM Tocache como STD 4 en el proceso VAD 2022-2026 **tal y como Osinergmin lo validó.**

2.1.4. Armado CAMT02-A3 Alineamiento Triangular con Poste Madera

a. Petitorio

52. Solicitar a Osinergmin que revise la composición y valorización del armado CAMT02-A3, acreditando que el poste de madera de 12 m Clase 7 considerado en el SICODI cumple con las especificaciones de la norma ANSI O5.1 y que su costo cuenta con sustento comercial verificable. En caso contrario, se solicita considerar el poste de madera de 12 m Clase 6 propuesto por CVC ENERGÍA.

b. Sustento Técnico

53. En la etapa de Opiniones y Sugerencias a la Prepublicación del VAD 2026-2030, CVC ENERGÍA observó la composición del armado CAMT02-A3 – Alineamiento Triangular Madera, debido a que se consideraba un poste de madera tratada de 12 m Clase 7, cuya selección no contaba con el sustento técnico correspondiente conforme a la norma ANSI O5.1 – Wood Poles – Specifications & Dimensions. Por ello, CVC ENERGÍA propuso reemplazarlo por un poste de 12 m Clase 6.

54. Al respecto, en la publicación definitiva, Osinergmin desestimó la modificación solicitada, señalando que la longitud del poste no determina por sí sola su clase estructural y que CVC ENERGÍA debía presentar una memoria de cálculo y sustento normativo que demostraran la necesidad de utilizar un poste Clase 6.

55. Sin embargo, si bien la clasificación de los postes de madera conforme a la norma ANSI O5.1 considera sus características dimensionales y resistentes, Osinergmin tampoco presenta documentación técnica que permita verificar que el poste de 12 m Clase 7 incorporado en el SICODI cumple con las especificaciones de dicha norma y resulta adecuado para las exigencias mecánicas del armado CAMT02-A3. La sola identificación del material mediante su longitud y clase no acredita el cumplimiento de tales condiciones.

56. Asimismo, no se presenta documentación comercial que permita verificar la disponibilidad del producto con las características especificadas ni sustentar el costo asignado. Al respecto, la valorización de los materiales debe corresponder a productos

identificables, cuyas especificaciones y precios puedan ser contrastados mediante documentación verificable, como facturas, órdenes de compra o cotizaciones de proveedores.

57. En consecuencia, la respuesta de Osinergmin no resuelve el cuestionamiento formulado por CVC ENERGÍA, pues, mientras exige sustentar la necesidad de utilizar un poste Clase 6, no acredita la idoneidad técnica ni la representatividad del costo del poste Clase 7 que incorpora en su modelo de valorización.

58. Por lo expuesto, corresponde que Osinergmin acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el sustento comercial del poste de 12 m Clase 7 considerado en el SICODI. De no acreditarse dichas condiciones, deberá incorporar el poste de 12 m Clase 6 propuesto por CVC ENERGÍA que cumple con la Norma ANSI O5.1 para la composición del armado CAMT02-A3.

c. Sustento legal

59. En el presente caso se tiene que, ante la observación formulada por CVC ENERGÍA sobre la idoneidad de incorporar un poste de madera de 12 m Clase 7 en el armado CAMT02-A3, Osinergmin se limitó a desestimar la solicitud exigiendo a la empresa presentar una memoria de cálculo y un sustento normativo que justifique el uso de un poste Clase 6.

60. La decisión del regulador incurre en un grave vicio de motivación aparente e insuficiente, debido a que, Osinergmin no presenta ningún documento, memoria de cálculo o análisis de resistencia mecánica que demuestre que el poste de 12 m Clase 7 incorporado en el SICODI cumple efectivamente con las exigencias estructurales de la norma ANSI O5.1 para las tensiones y cargas del armado CAMT02-A3. **La sola mención de una categoría o longitud no suple la obligación de probar su viabilidad técnica.**

61. La valorización de los materiales en los modelos tarifarios exige respaldo comercial contrastable (cotizaciones, facturas u órdenes de compra de proveedores del sector). Osinergmin no ha acreditado la disponibilidad real en el mercado ni el costo eficiente asociado al poste Clase 7 seleccionado por el regulador, vulnerando abiertamente el Principio de Verdad Material, establecido en el numeral 1.11 del Título Preliminar del TUO LPAG, al fijar costos sobre premisas no contrastadas.

62. Por lo expuesto, al carecer de sustento técnico y comercial el componente de 12 m Clase 7 incorporado en el SICODI, y al haberse pretendido trasladar injustificadamente la carga

de la prueba al administrado, la decisión de Osinergmin en este extremo adolece de nulidad por falta de motivación y apartamiento de la verdad material. **Corresponde declarar fundado este punto del recurso y ordenar que Osinergmin acredite debidamente las especificaciones y costos del poste Clase 7; y, de no hacerlo, proceda a incorporar el poste de 12 m Clase 6 propuesto por CVC ENERGÍA conforme a la Norma ANSI O5.1.**

2.1.5. Costo de aislador PIN 56-2

a. Petitorio

63. Solicitar a Osinergmin que revise y recalcule el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-2, considerando prioritariamente la factura de compra del año 2025 y la cotización del año 2026 presentadas por CVC ENERGÍA.

64. Asimismo, en caso de que OSINERGMIN considere necesario mantener una estimación del costo unitario, se solicita que revise y sustente la metodología empleada mediante criterios técnicos y económicos verificables, que justifiquen la selección de las variables utilizadas y acrediten la representatividad del resultado obtenido.

65. Finalmente, en base a lo resuelto en este petitorio. Se solicita que el costo finalmente determinado se aplique también al COyM como costo de materiales aplicados a las diversas actividades de mantenimiento MT y SED.

b. Sustento Técnico

66. En la revisión del archivo de cálculo “SICODI 2026.xlsx”, se ha identificado que el costo unitario asignado al aislador ANSI 56-2 figura como «Estimado», sin que se identifique una factura de compra que sustente directamente el precio considerado, conforme se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3 Aisladores asignados con costos estimados

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SUSTENTO
APS02	AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-5	Und	4.33	Estimado.rar
APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	6.39	Estimado.rar
APS05	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-4	Und	12.71	Estimado.rar

67. Con la finalidad de identificar el procedimiento empleado para determinar dicho costo, se revisó el archivo “Análisis de Precios Aisladores.xlsx”, **encontrando que Osinergmin utilizó una metodología basada en la variación de precios de otros aisladores y en**

una extrapolación lineal para estimar el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-2. En particular, la metodología aplicada comprende los siguientes pasos:

- **Determinación de la variación porcentual de precios:** Osinergmin tomó como referencia una factura del año 2025, correspondiente al aislador **PIN ANSI 56-3**, con un precio unitario de US$ 9.55, y lo comparó con el costo de US$ 10.66 considerado en la regulación anterior, correspondiente al año 2023. De esta comparación obtuvo una variación de aproximadamente -10.41 %, que posteriormente aplicó a los costos de otros aisladores considerados en dicha regulación.

Tabla 4 Costos Unitarios de Aisladores en Déficit respecto al año 2023

CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	VARIACION
ACS01	AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-1	Und	0.97	0.87	-10.41%
ACS02	AISLADOR CARRETE CLASE ANSI 53-2	Und	1.09	0.98	-10.41%
APS06	AISLADOR HIBRIDO PIN PARA LINEAS AEI	Und	26.00	23.29	-10.41%
APS02	AISLADOR PIN CLASE ANSI 55-5	Und	4.33	4.33	0.00%
APS03	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2	Und	7.13	6.39	-10.41%
APS04	AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-3	Und	10.66	9.55	-10.41%

68. Al respecto, se considera que el costo unitario determinado mediante este procedimiento requiere revisión, tanto por la existencia de referencias de compra y cotización específicas del aislador PIN ANSI 56-2 como por la representatividad de la información y la metodología utilizadas para estimar su precio, conforme se desarrolla a continuación:

i. El costo estimado es inferior a los precios de compra y cotización del aislador PIN ANSI 56-2

69. CVC ENERGÍA presenta en el Anexo N° 3 la factura de compra F001-5596 del año 2024, correspondiente a aisladores tipo PIN ANSI 56-2[3], así como una cotización obtenida durante el año 2026 para dicho material. Esta documentación permite disponer de referencias económicas directamente vinculadas al aislador cuyo costo unitario ha sido estimado por Osinergmin.

70. De la revisión de dicha documentación, se advierte que el costo unitario considerado por Osinergmin se encuentra por debajo de los valores consignados en la factura de compra y en la cotización presentada por CVC ENERGÍA. **Esta diferencia evidencia la necesidad de revisar la razonabilidad del costo reconocido**, considerando que

[3] Los aisladores 56-2 fueron comprados para realizar las pruebas de laboratorio dado que no habían instalados estos aisladores en el sistema eléctrico Villacurí ni Tierras Nuevas OImos.

existen referencias comerciales específicas del aislador PIN ANSI 56-2 que permiten contrastar directamente el resultado de la metodología de estimación aplicada.

71. Si bien las cotizaciones constituyen referencias comerciales y no necesariamente acreditan por sí mismas una adquisición efectiva, su evaluación conjunta con la factura de compra del año 2024 proporciona información adicional para analizar la razonabilidad del costo unitario. **Para ello, corresponde verificar la comparabilidad de las cantidades adquiridas o cotizadas, las condiciones comerciales y las fechas de las operaciones.**

72. En consecuencia, se solicita que Osinergmin evalúe la factura de compra y la cotización presentada por CVC ENERGÍA y las contraste con el costo estimado en el estudio, a fin de determinar un costo unitario representativo de las condiciones de adquisición del aislador PIN ANSI 56-2.

ii. La referencia de precios utilizada debe evaluarse considerando las economías de escala

73. Las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, en su numeral 3, referido a los costos de materiales, establecen que la documentación sustentatoria debe reflejar economías de escala, poniendo especial atención en los materiales con mayor participación en la determinación de los costos estándar de inversión. Asimismo, exigen que los costos propuestos se sustenten mediante documentación de compras, como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones y otros documentos equivalentes.

74. No obstante, para determinar la variación porcentual aplicada a los costos de los aisladores, Osinergmin utilizó una factura correspondiente a la adquisición de únicamente 33 unidades del aislador PIN ANSI 56-3, con un precio unitario de US$ 9,55. Si bien dicho documento constituye una referencia de una compra efectivamente realizada, su volumen de adquisición debe evaluarse para determinar si resulta representativo de las condiciones económicas de compras de mayor escala.

75. Al respecto, CVC ENERGÍA presenta en el Anexo N° 3 documentación correspondiente a compras efectuadas durante los años 2024 y 2025, con cantidades adquiridas de hasta 495 y 189 unidades, respectivamente. Estas operaciones proporcionan referencias adicionales de precios y volúmenes de adquisición que deben evaluarse para determinar un costo representativo, considerando las economías de escala previstas en las pautas de Osinergmin.

76. En ese sentido, la determinación del costo no debería depender exclusivamente de una factura por 33 unidades sin evaluar otras operaciones de compra disponibles, especialmente cuando CVC ENERGÍA cuenta con documentación que permite analizar adquisiciones de mayores volúmenes. Corresponde, por tanto, que Osinergmin revise las referencias utilizadas e incorpore en su evaluación la documentación presentada por CVC ENERGÍA, verificando previamente la correspondencia de las especificaciones técnicas, las condiciones comerciales y las cantidades adquiridas.

iii. Conclusión

77. Por lo expuesto, CVC ENERGÍA solicita que Osinergmin revise el costo unitario reconocido para el aislador PIN ANSI 56-2, considerando la factura de compra del año 2024, la cotización del año 2026 y la documentación adicional de compras presentada. Asimismo, corresponde evaluar la representatividad de las referencias utilizadas, incluyendo las economías de escala.

c. Sustento legal

78. Conforme al Principio de Verdad Material regulado en el numeral 1.11 del Título Preliminar del TUO LPAG, la administración pública tiene el deber ineludible de adoptar todas las medidas necesarias para averiguar la realidad económica y comercial de los insumos tarifarios. En el presente caso, Osinergmin ha asignado al aislador PIN ANSI 56-2 un costo calificado genéricamente como «Estimado» en el archivo SICODI 2026.xlsx, basándose en una extrapolación lineal indirecta y en una factura de referencia atípica (33 unidades de otro tipo de aislador).

79. Sin embargo, al actuar de este modo, el regulador incurre en una flagrante violación de la verdad material al ignorar y omitir la evaluación de las pruebas instrumentales directas aportadas por CVC ENERGÍA en el Anexo N° 3 (facturas de adquisición real de los años 2024/2025 con volúmenes de hasta 495 unidades y cotizaciones del año 2026), las cuales demuestran de manera fehaciente que el costo estimado por el regulador se encuentra distorsionado y por debajo de las condiciones reales del mercado.

80. De acuerdo con el numeral 3 de las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, la valorización de materiales debe sustentarse en documentación comercial que refleje adecuadamente las economías de escala asociadas a los volúmenes de adquisición del sector. Sin embargo, **Osinergmin basó su estimación en una microfactura de 33 unidades (un volumen exiguo y carente de representatividad macroeconómica), desatendiendo**

por completo las compras de mayor escala acreditadas por CVC ENERGÍA (lotes de 189 y 495 unidades).

81. La metodología de extrapolación lineal aplicada por el regulador carece de correlación técnica y económica directa con las características específicas del aislador PIN ANSI 56-2, configurando una motivación aparente e insuficiente.

82. En ese orden de ideas, se tiene que, la autoridad administrativa tiene la obligación legal de valorar de forma conjunta y razonada los instrumentales presentados por los administrados. Al desestimar u omitir el análisis de las facturas y cotizaciones presentadas por CVC ENERGÍA —bajo el pretexto de mantener estimaciones internas no trazables—, **Osinergmin vulnera el derecho al debido procedimiento viciando de nulidad este extremo del acto administrativo.**

83. Por lo expuesto, al haberse determinado el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-2 sobre la base de estimaciones abstractas, desconociendo las pruebas instrumentales de adquisiciones reales y vulnerando las reglas de economías de escala previstas en la propia normativa del sector, corresponde declarar fundado este punto del recurso. En consecuencia, se solicita a Osinergmin que revise y recalcule el costo unitario del aislador PIN ANSI 56-2 valorando prioritariamente la factura de compra y las cotizaciones presentadas por CVC ENERGÍA; y que dicho costo corregido sea aplicado de manera directa e integral al COyM como costo de materiales en las actividades de mantenimiento de MT y SED.

2.1.6. Costo de postes

a. Petitorio

84. Solicitar a OSINERGMIN que revise y recalcule los costos unitarios de los postes de concreto CAC de 12/200 kg, 12/300 kg y 12/400 kg, utilizados en las redes de media tensión de 22,9 kV, verificando la representatividad de las referencias comerciales empleadas y la metodología de estimación aplicada. Asimismo, se solicita que se evalúe la documentación comercial presentada por CVC ENERGÍA y que los costos finalmente determinados cuenten con sustento técnico y económico suficiente, considerando las características de altura y carga de trabajo de cada poste.

b. Sustento técnico

85. Los postes de concreto utilizados en los armados de alineamiento, cambio de dirección y fin de línea que componen la red de 22,9 kV por kilómetro del SICODI publicado comprenden los siguientes tipos:

- Poste CAC 12/200 kg
- Poste CAC 12/300 kg
- Poste CAC 12/400 kg

86. Al respecto, de la revisión del archivo “SICODI 2026.xlsx”, se ha identificado que los costos unitarios asignados a dichos postes cuentan con el sustento «Estimado», conforme se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 5 Costos Unitarios Estimados Postes

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	SUSTENTO
PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/300/150/330	Und	219.53	Estimado.rar
PPC17	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/400/150/330	Und	225.48	Estimado.rar
PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345	Und	274.91	Estimado.rar
PPC56	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/400/210/435	Und	341.98	Estimado.rar

87. Con la finalidad de identificar el procedimiento empleado para determinar dichos costos, CVC ENERGÍA revisó el archivo “Análisis de Precios Postes CAC.xlsx”, encontrando que Osinergmin utilizó una metodología basada en la variación de precios de otros postes y en la extrapolación de costos para estimar los valores correspondientes a los postes considerados en el SICODI.

88. Según la revisión efectuada, este procedimiento se aplicó por separado para cada familia de carga de trabajo: una estimación para los postes de 200kg, una para 300 kg y otra para los postes de 400 kg.

89. Al respecto, CVC ENERGÍA considera que los costos unitarios determinados mediante este procedimiento requieren revisión, por las limitaciones de las referencias empleadas para estimar los costos de postes de distintas alturas y cargas de trabajo, conforme se detalla a continuación:

i. Las referencias utilizadas para estimar los costos no acreditan suficientemente su representatividad

90. Las “Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica”, en su numeral 3, referido a los costos de materiales, establecen la necesidad de sustentar los costos propuestos mediante documentación de compras, como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones y otros documentos equivalentes.

91. Sin embargo, de la revisión del archivo “Análisis de Precios Postes CAC.xlsx”, se advierten limitaciones en las referencias utilizadas por Osinergmin para determinar los costos de los postes de concreto considerados en el SICODI.

92. En el caso de los postes con carga de trabajo de 300 kg, las referencias identificadas corresponden a cotizaciones de postes de 8 m, 9 m, 10 m y 13 m de altura, a partir de las cuales Osinergmin estima los costos de los postes considerados en el SICODI. Si bien estas referencias permiten disponer de información comercial para distintas alturas, corresponde verificar que los precios utilizados y el procedimiento de estimación aplicado permitan representar adecuadamente los costos de cada configuración.

93. Esta situación adquiere mayor relevancia en las familias de postes de 200 kg y 400 kg, cuya estimación se sustenta en una única cotización para cada familia. En el primer caso, se utiliza como referencia una cotización correspondiente a un poste de 8 m de altura y 200 kg de carga de trabajo, destinado a redes de baja tensión, para estimar los costos de postes de mayores alturas, incluidos los de 12 m utilizados en media tensión.

94. De manera similar, para la familia de 400 kg se utiliza una cotización correspondiente a un poste de 9 m de altura y 400 kg de carga de trabajo, también destinado a redes de baja tensión, a partir de la cual se estiman los costos de postes de 12 m utilizados en redes de media tensión.

95. Al respecto, CVC ENERGÍA considera que utilizar una única referencia comercial de menor altura para estimar los costos de postes de mayores dimensiones requiere un sustento técnico y económico que acredite la representatividad de los valores obtenidos. Ello debido a que las diferencias de altura y carga de trabajo implican variaciones en las características constructivas y en los materiales requeridos para su fabricación, por lo que no resulta suficiente asumir que la variación de precios de una referencia permite extrapolar directamente los costos de los demás postes.

96. En ese sentido, la metodología empleada requiere una revisión, particularmente en aquellos casos en los que se estima el costo de postes de mayores alturas a partir de una única cotización correspondiente a un poste de menor dimensión. Para ello, resulta necesario que Osinergmin acredite que los criterios de extrapolación utilizados reflejan adecuadamente las diferencias técnicas y constructivas de cada poste, así como su incidencia en el costo de fabricación.

97. En consecuencia, se solicita que Osinergmin revise las referencias comerciales y la metodología de estimación empleadas para determinar los costos unitarios de los postes CAC considerados en el SICODI, verificando que las cotizaciones utilizadas sean

representativas y que los criterios de extrapolación aplicados cuenten con sustento técnico y económico suficiente. De corresponder, deberán actualizarse los costos unitarios, a fin de garantizar que reflejen adecuadamente las características de altura y carga de trabajo de cada poste.

c. Sustento legal

98. Conforme al marco regulatorio y las propias Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión, la determinación de los costos de materiales debe sustentarse en referencias comerciales que guarden estricta proporcionalidad y representatividad con las características técnicas de los bienes incorporados en los modelos oficiales (SICODI). Sin embargo, de la revisión del archivo "Análisis de Precios Postes CAC.xlsx", se advierte que Osinergmin ha incurrido en un grave defecto al estimar los costos unitarios de los postes de concreto de 12 metros utilizados en redes de media tensión (22,9 kV) —pertenecientes a las familias de 200 kg y 400 kg— a partir de una única cotización de postes de menor altura y destinados originalmente a redes de baja tensión (8 m para 200 kg y 9 m para 400 kg).

99. En ese orden de ideas, la decisión de extrapolar linealmente los costos a partir de muestras tan exiguas y de tipologías diferentes vulnera el Principio de Verdad Material establecido en el numeral 1.11 del Título Preliminar del TUO LPAG, debido a que asumir que la variación de precios de un poste de baja tensión de menor altura permite calcular con precisión el costo de fabricación de un poste de 12 metros de media tensión carece de sustento técnico. **Las diferencias de altura, volúmenes de concreto, cantidad de acero de refuerzo y exigencias de resistencia mecánica inciden de manera directa en los costos de producción, los cuales no pueden ser equiparados mediante una regresión o extrapolación simplista.**

100. En ese sentido el uso de una única referencia comercial desnaturaliza la exigencia de contar con sustentos representativos y robustos para los componentes de mayor incidencia en la inversión de las redes eléctricas, configurando una motivación insuficiente y aparente.

101. Así pues, corresponde a Osinergmin acreditar de manera fehaciente que los criterios de extrapolación aplicados reflejan de forma real las diferencias técnicas y constructivas de cada poste. Al no haber sustentado la representatividad de dichas muestras, la valorización de los postes CAC 12/200 kg, 12/300 kg y 12/400 kg en el SICODI resulta arbitraria y carente de respaldo técnico válido.

102. **Por lo expuesto, al haberse determinado los costos unitarios de los postes CAC sobre la base de metodologías de extrapolación deficientes y referencias no representativas, la resolución adolece de nulidad por falta de debida motivación y apartamiento de la verdad material**. Corresponde declarar fundado este extremo del recurso, ordenando a Osinergmin que revise las referencias comerciales y la metodología de estimación empleada para los postes CAC en el SICODI, y proceda a actualizar dichos costos unitarios garantizando que reflejen adecuadamente las características reales de altura, carga de trabajo y exigencias constructivas de las redes del SEM Tocache.

2.1.7. 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias

a. Petitorio

103. Se solicita a OSINERGMIN incorporar el **25% correspondiente a gastos generales y utilidad del contratista** en los costos de mano de obra de las actividades de **mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias**, contenidas en la hoja **"LUMINARIAS"** del archivo *COYM_Tecnico STD3.xlsx*, debido a que dichos costos no han sido actualizados entre la prepublicación y la publicación, manteniéndose en **US$ 1,069 por cada 100 luminarias**. En consecuencia, corresponde recalcular y reconocer estos costos aplicando el mismo criterio aceptado por OSINERGMIN en la Opinión y Sugerencia N° 3 de CVC Energía para las demás actividades de OyM.

b. Sustento Técnico

104. En la Opinión y Sugerencia N° 3 del documento *"Informe_Analisis_Opiniones_Sugerencia_ST3_ElectroTocache-CVCEnergia"*, CVC solicitó la incorporación del porcentaje correspondiente al contratista (+25%) sobre los costos de mano de obra, transporte y equipos. Dicha solicitud fue aceptada por OSINERGMIN, reformulándose la hoja **"MO"** del archivo *COYM_Tecnico STD3.xlsx* mediante la inclusión del 25% por gastos generales y utilidad del contratista.

105. No obstante, de la revisión efectuada por CVC a la hoja **"LUMINARIAS"** del archivo *COYM_Tecnico STD3.xlsx* se verifica que los costos de mano de obra no presentan variación entre la prepublicación y la publicación. En ambos casos se mantiene un valor de **US$ 1,069 por cada 100 luminarias**, evidenciando que el 25% aprobado no ha sido incorporado en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias. Por tanto, corresponde incluir dicho porcentaje en estos costos, en concordancia con el criterio aceptado por OSINERGMIN para las demás actividades de OyM.

c. Sustento Legal

106. No obstante, pese a dicho reconocimiento, estos aspectos no han sido incorporados en los archivos de cálculo numérico empleados para determinar el VAD definitivo. En consecuencia, **se advierte una discordancia entre los aspectos aceptados por OSINERGMIN y el contenido económico de la decisión tarifaria finalmente aprobada**, toda vez que su aceptación no se habría traducido en la correspondiente modificación de los cálculos que determinan el VAD aplicable a Electro Tocache del STD 3.

107. Desde la perspectiva jurídica, esta omisión debe analizarse en relación con el requisito de validez del acto administrativo referido al objeto o contenido, previsto en el numeral 2 del artículo 3° del TUO LPAG que establece expresamente lo siguiente:

> ***"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos***
>
> *Son requisitos de validez de los actos administrativos:*
>
> *(…)*
>
> ***2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos.*** *Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.*
>
> *(…)"*
>
> ***(El énfasis es nuestro)***

108. En consecuencia, al existir una ruptura flagrante entre lo manifestado en la motivación de la resolución (donde se aceptaron los requerimientos de CVC Energía al STD3 Electro tocache) y el contenido dispositivo de sus archivos de cálculo, **el acto administrativo incurre en un vicio en el requisito de validez del objeto y contenido**, al contravenir el mandato legal de congruencia interna, deviniendo en un acto impreciso que no refleja inequívocamente sus efectos jurídicos reales; por lo que corresponde su inmediata rectificación.

109. En efecto, OSINERGMIN acepta determinados aspectos de la propuesta de CVC Energía, pero omite inexplicablemente su incorporación en los modelos matemáticos que determinan el VAD definitivo, **el resultado tarifario aprobado resulta falso y carente de sustento lógico-material.** Por tanto, el contenido del acto administrativo debe examinarse y corregirse a partir de la estricta correspondencia entre los aspectos

reconocidos en la motivación y su efectiva, íntegra y transparente materialización en la determinación tarifaria.

110. Este planteamiento encuentra sustento adicional en el artículo 5, numerales 5.1 y 5.4, del TUO LPAG.

> ***"Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo***
>
> *5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.*
>
> *(…)*
>
> *5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes."*

111. De la interpretación conjunta de estos numerales, se desprende que el contenido de la decisión administrativa debe guardar correspondencia con las cuestiones sometidas a consideración de la autoridad y con el resultado que esta finalmente adopta.

112. Asimismo, se debe tener en cuenta que, l**a actuación de OSINERGMIN vulnera el Principio de Verdad Material** consagrado en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, el cual impone a la autoridad el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, para plena averiguación de los hechos de la realidad. En sede tarifaria, si **el propio OSINERGMIN ha constatado y validado en la motivación de la Resolución N° 185-2026-OS/CD la veracidad y procedencia de los componentes presentados por CVC Energía**, **el principio de verdad material exige que dicha realidad constatada se traduzca indubitablemente en los archivos de cálculo definitivos del VAD, no pudiendo prevalecer una ficción numérica que contradiga la propia motivación del regulador.**

113. Del mismo modo, **se transgrede el Principio de Predictibilidad y Confianza Legítima**, establecido en el numeral 1.15 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, conforme al cual la autoridad administrativa debe brindar a los administrados información veraz, confiable y previsible sobre las consecuencias jurídicas y económicas de sus actuaciones. CVC Energía confió legítimamente en que los criterios aceptados expresamente por el regulador en la resolución final tendrían su correlato directo y lógico en los modelos de cálculo, **por lo que defraudar dicha expectativa mediante una omisión matemática genera un estado de indefensión e incertidumbre regulatoria inadmisible.**

114. En ese sentido, cuando la aceptación de una propuesta debe reflejarse en determinados componentes del cálculo tarifario, **su omisión en los archivos que determinan el VAD definitivo constituye una cuestión que debe ser corregida para que el contenido de la decisión recoja efectivamente lo aceptado**. En consecuencia, OSINERGMIN tendría que reconocer que aceptó esta variable e incorporar efectivamente los aspectos aceptados en los archivos de cálculo numérico del VAD, correspondientes al 25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias, efectuando las modificaciones que correspondan en el cálculo tarifario definitivo.

115. De esta manera, **OSINERGMIN garantizará que el acto administrativo contenido en la Resolución N° 185-2026-OS/CD recoja efectivamente los aspectos reconocidos por la propia entidad reguladora y cumpla con el requisito de validez establecido en el numeral 2 del artículo 3 del TUO LPAG.**

116. Sin perjuicio de lo anterior, es imperativo precisar que, al haber sido aceptados nuestros argumentos sobre el punto del **25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias** en el acto administrativo contenido en la Resolución N° 185-2026-OS/CD, dichos extremos no son materia de impugnación en el presente recurso.

117. Por ello, de conformidad con el artículo 192° del TUO LPAG, que regula la ejecutoriedad del acto administrativo, **corresponde que OSINERGMIN los ejecute en los términos en que fueron aceptados, reflejándolos en los archivos de cálculo del VAD**, cuya omisión actual constituye una vulneración al deber de ejecución de los actos dictados por la propia autoridad.

118. Por tanto, solicitamos a este Consejo Directivo que, al resolver el presente recurso, **ordene de manera expresa a las áreas técnicas la actualización inmediata de los archivos de cálculo del VAD,** incorporando los valores correspondientes al **25% adicional en costos de MO para las actividades de OyM de luminarias** en los exactos términos en los que fueron reconocidos y aceptados por vuestra propia entidad en favor de Electrotocache.

POR LO TANTO:

Por todos los argumentos técnicos y jurídicos expuestos en el presente escrito, **SOLICITAMOS A OSINERGMIN lo siguiente**:

1. Que declare FUNDADO el presente Recurso de Reconsideración y, en consecuencia, acoja las pretensiones formuladas por CVC ENERGÍA respecto de los índices e indicadores de mantenimiento, dotación de personal, costos directos de comercialización, armado CAMT02-A3, costo del aislador PIN ANSI 56-2 y costos de los postes de concreto CAC y COYM en luminarias conforme a los fundamentos desarrollados en el presente recurso.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, OSINERGMIN efectúe las modificaciones correspondientes en los archivos de cálculo del VAD y recalcule el Valor Agregado de Distribución del Sector de Distribución Típico 3 – SEM Tocache para el periodo regulatorio 2026-2030.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, al amparo de lo previsto en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, solicitamos que su despacho nos conceda el uso de la palabra a efectos de poder exponer de manera oral las razones que justifican nuestras pretensiones.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, adjuntamos en calidad de Anexos los documentos que se detallan a continuación:

III. ANEXOS

Anexo 1: Copia del Documento Nacional de Identidad del Representante Legal

Anexo 2: Vigencia de Poder del Representante Legal.

Anexo 3: Costo de aisladores ANSI 56-2 y 56-3

En el siguiente enlace se adjuntan los anexos:

20.ST3

Lima, 06 de noviembre de 2026.



Firma del representante legal